法務部處分書　　113年度法義字第46號

申請人：謝○明
（原名：游○明）

謝○明（原名：游○明）因移送管訓案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

一、申請意旨略以:申請人主張其於民國52年間遭移送至臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊(下稱職三總隊)管訓，結訓後1個半月，於54年間再次遭移送至職三總隊管訓。申請人認遭移送管訓致其權益受損，於112年8月24日依法向本部申請平復。

二、申請人曾就上開情事向臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）請求冤獄賠償，經申請人撤回聲請而結案。申請人復向財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會(下稱補償基金會)申請補償，經該會駁回在案。

理　　由

一、調查經過：

（一）本部於112年9月14日接獲申請人來電補充說明，有公務電話紀錄可稽。

（二）本部取得補償基金會移交國家人權博物館之96年度第008701號謝○明案補償卷數位檔案。

（三）本部於112年9月21日函請桃園地院提供申請人聲請冤獄賠償案件之歷審原卷影本或電子卷證。該院於112年11月6日

函復略以：「檢送本院受理96年度賠字第11號謝○明聲請冤獄賠償案件電子卷證光碟1件。」

（四）本部於112年9月21日函請桃園市桃園區戶政事務所（下稱桃園區戶所）提供申請人於52年至55年間之戶籍手抄本、戶籍登記申請書及其他相關資料（如入隊/入監通報聯單及離隊/結訓證明書）。該所於112年9月27日函復提供申請人之戶籍資料3份、遷入登記申請書影本2份、臺灣臺北出監證明書影本1份、遷出登記申請書影本3份；本部復於113年1月25日函請桃園區戶所提供申請人之54年9月14日遷入戶籍登記申請書及其附件、於「51年至52年」及「55年至56年」之戶籍手抄本、戶籍登記申請書及其他相關資料（如入隊/入監通報聯單及離隊/結訓證明書）。該所於113年1月31日函復提供申請人之戶籍資料3份、遷入戶籍登記申請書暨附件影本1份。

（五）本部於112年9月21日函請國防部全民防衛動員署後備指揮部提供申請人於52年至55年間受管訓或矯正處分之相關檔案或文件。該部於112年10月4日函復略以：「本部無存管相關案卷。」

（六）本部於112年9月21日函請內政部警政署提供申請人於52年至55年間遭拘捕、移送管訓或矯正處分之相關檔案或文件。該署於112年11月9日函復略以：「經查本署無相關檔存資料。」

（七）本部於112年9月21日函請臺灣高等法院提供申請人之前案紀錄及出入監簡列表，該院於112年9月23日函復提供前揭資料（密件），查無52年至55年間紀錄。

（八）本部以「謝○明」、「游○明」為關鍵字查詢國家檔案資訊網，

未查得相關資料，於 112 年 9 月 6 日請國家發展委員會檔案管理局協助查詢，該局同日回復：「均無相關檔案。」

（九）本部於 113 年 1 月 17、18 日查詢「法務部刑案資料智慧查詢系統」，調閱申請人之法院前案紀錄表、臺灣高等法院在監在押簡表、臺灣高等法院出入監紀錄表、高等法院軍法案件紀錄表及臺灣高等法院少年前案紀錄表計 5 頁，均查無 52 年至 55 年間紀錄。

（十）本部於 113 年 1 月 25 日函請屏東縣東港戶政事務所（下稱東港戶所）提供申請人於 52 年至 56 年間之戶籍手抄本、戶籍登記申請書及其他相關資料（如入隊/入監通報聯單及離隊/結訓證明書）。該所於 113 年 2 月 19 日函復略以：「經查 52 年至 56 年戶籍登記收件簿暨戶籍登記申請書，再查光復後除戶戶籍登記簿（警總職訓總隊）皆無謝○明（原名游○明）資料。」

（十一）本部於 113 年 1 月 25 日函請桃園市政府警察局桃園分局提供申請人於 52 年至 55 年間遭拘捕、移送管訓或矯正處分之相關資料。該分局於 113 年 2 月 20 日函復略以：「經查未有民眾謝○明於民國 52 年至 55 年間遭拘捕、移送管訓或矯正處分之紀錄。檢送謝○明之刑案相關資料 1 份。」

二、處分理由：

（一）促轉條例第 6 條之 1 所稱「行政不法」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」

1. 按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自

由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法，促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及第 11 條之 2 第 1 項第 1 款定有明文。

2. 次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為，係「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果」；第 6 條之 1 第 1 項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合「政府機關或公務員」所為「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時是基於維護威權統治秩序本身，確立統治權威不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（二）申請人遭移送管訓事件，尚乏足夠資料認係政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民人身自由之處分或事實行為

1. 按 44 年 10 月 24 日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法（下稱取締流氓辦法）第 3 條、第 6 條、第 7 條、第 9 條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者。」「依本辦法逮捕之流氓，合於刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處

分。其屬違警，而有違警罰法第二十八條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能。」「人民得檢舉流氓，被檢舉之流氓，經調查屬實後，分別列入流氓名冊，如有不法事實者，依第五條、第六條規定辦理。」「被列冊之流氓如能改過遷善，在三年內無不法行為經調查屬實者，得由當地警察機關報請臺灣省保安司令部除名。」及 32 年 9 月 3 日國民政府公布並自 32 年 10 月 1 日施行之違警罰法第 28 條規定：「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能。」

2. 依當時取締流氓辦法第 6 條後段及違警罰法第 28 條規定，符合條文規定者，由治安或警察機關送交相當處所施行矯正，雖該法嗣經認定違憲（司法院釋字第 166 號、第 251 號解釋參照），惟係定期失效，警察機關依適用當時有效之法律仍有移送管訓之職權。

3. 申請人主張遭移送管訓等情，業據申請人提出之戶籍資料及本部調閱之桃園區戶所檢送之戶籍遷徙資料，該戶籍記事欄記載「民國 52 年 6 月 12 日起在臺灣警備總司令部職訓第三總隊矯正處分，矯正處分終止民國 54 年 9 月 14 日遷入，自民國 54 年 11 月 2 日起在臺灣警備總司令部職訓第三總隊矯正處分」及 54 年 10 月 4 日遷入戶籍登記申請書所附職三總隊離隊證明書等，可證申請人分別於 52 年 6 月起、54 年 11 月起受有 2 次管訓之事實。

4. 惟前揭戶籍資料並無關於申請人遷入職訓總隊具體事由之記載，且依桃園地院提供申請人之 96 年度賠字第 11 號聲請冤獄賠償案件卷宗略以，申請人於 96 年檢附戶籍資料向桃園地

院聲請冤獄賠償，其主張分別於 52 年、54 年遭以流氓取締而移送管訓 2 次，經桃園地院依職權函請國防部後備司令部督察室查明申請人接受矯正之事由及期間，並請提供矯正處分卷證及書類，嗣經國防部後備司令部督察室函復查無申請人矯正處分相關資料。又依補償基金會之申請人補償卷宗略以，申請人於 96 年檢附戶籍資料並以相同事由復向補償基金會申請補償，經補償基金會依職權請國防部後備司令部查明申請人於 52 年間因叛亂案移送矯正處分之詳情，並請提供相關書類與羈押、開釋等資料，嗣經國防部後備司令部督察室回復查無申請人叛亂案相關資料。再經本部向相關機關函調資料，均未能調得申請人於 52 年至 55 年間之管訓案卷，是無法確知申請人 52 年、54 年移送管訓之原因或事由。而縱觀申請人之前科素行，申請人前於 51 年間因傷害案件於臺灣臺北監獄服刑 7 月，至 52 年 4 月 6 日出監；於 65 年 10 月 30 日因賭博案件，經臺灣臺北地方法院判處有期徒刑 7 月；於 69 年 1 月 30 日因贓物案件，經臺灣臺北地方法院判處有期徒刑 2 月，嗣經臺灣高等法院駁回上訴定讞，有 52 年 4 月 30 日遷入戶籍登記申請書所附臺灣臺北監獄 52 年 4 月 6 日出監證明書、本部刑案資料智慧查詢系統所查得之法院前案紀錄表、內政部警政署刑案資訊系統摘要表等可證，且申請人對於前開刑事紀錄亦坦承不諱，有 112 年 9 月 14 日公務電話紀錄為憑，此外別無任何因思想、言論或政治立場而遭偵辦之紀錄，衡諸斯時管訓法制及運作實務，申請人因遭移送管訓一事並非全無可能。再依本部所查得現有資料觀之，並未查見政府曾基於政治、思想等因素，而對申請人予以監控管制之情事，尚難遽認當時政府係基於維護威權統治秩序本身，

為確立統治權威不容冒犯之地位，即為達成「鞏固威權統治之目的」而將申請人逕以移送管訓。

5. 依上所述，本件已盡調查之能事，仍欠缺足夠資料，無法僅憑戶籍資料之記載，而認定申請人遭管訓係政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，而為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項之平復「行政不法」之要件尚有未合。

三、據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　3　年　4　月　1　8　日

部長　蔡　清　祥

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。